



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 בינואר 2024

1710

י"ט בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הצבעה וועדות קלפי והוראות שעה לעניין
הבחירות הקרובות), התשפ"ד-2024 524

הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הצבעה וועדות קלפי והוראות שעה לעניין הבחירות הקרובות), התשפ"ד-2024

1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965¹ (להלן – חוק הבחירות), בסעיף 80, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ויכול שתתקיים במהלך 72 שעות המסתיימות במועד המאוחר ביותר של סיום ההצבעה ביום הבחירות כאמור בסעיף 55(א)".
2. לעניין הבחירות הכלליות כמשמעותן בסעיף 4 לחוק הבחירות שיערכו לראשונה לאחר פרסומו של חוק זה (להלן – הבחירות הקרובות) –
 - (1) על אף האמור בסעיף 80 לחוק הבחירות, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יקראו את הסעיף האמור כך:

(א) בסעיף קטן (א), במקום "72 שעות" יבוא "192 שעות";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "חיילים בשירות חובה" יבוא "שתורכב מאחד או יותר מאלה: חייל בשירות חובה אשר דרגתו אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון, חייל בשירות קבע אשר דרגתו אינה גבוהה מדרגת רב-סמל ראשון או חייל בשירות מילואים שדרגתו אינה גבוהה מדרגת רב-סמל מתקדם";

תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
(בחירות)

חוק הרשויות
המקומיות
(בחירות) וחוק
הרשויות
המקומיות (בחירת
ראש הרשות
וסגניו וכהונתם)
– הוראות שעה
לעניין הבחירות
הקרובות

ד ב ר י ה ס ב ר

"חרבות ברזל", מוצע להסדיר מפורשות בחקיקה הראשית את האפשרות לקביעת שעות הצבעה מוקדמת.

סעיף 2 בשל המלחמה והצורך לבצע את ההתאמות והשינויים הנדרשים לקיום הבחירות בקרב חיילים במהלכה, מוצע לקבוע הוראות שעה לעניין הבחירות הכלליות כמשמעותן בסעיף 4 לחוק הבחירות שיערכו לראשונה לאחר פרסומו של חוק זה ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024), ולפיה –

(1) יוארך משך ההצבעה המוקדמת בקרב חיילי צה"ל – לעניין זה יקראו את סעיף 80 לחוק הבחירות כך שבמקום 72 שעות יקראו 192 שעות. הארכת משך זמן ההצבעה נדרשת בשל גידול בהיקף המשרתים בסדיר ובמילואים, פריסת סדרי הכוחות בגזרות השונות ותחלופה של כוחות בתדירות שאינה מאפשרת בהכרח מימוש מלא של זכות ההצבעה בפרק זמן קצר יותר. הסדר זה גם יאפשר גמישות מתחייבת בהרחבת משך ההצבעה בשל האיומים הביטחוניים בגזרות השונות על רקע הצורך בהצבת קלפיות למשרתים שנכנסים ויוצאים מאזורי לחימה;

(2) יורחבו האוכלוסיות הכשירות להתמנות לחברי ועדה בקלפי צבאית לפי סעיף 80 לחוק הבחירות – בעקבות המלחמה היקף הכוחות גדל בצורה ניכרת, ובהתאם חל גידול משמעותי בהיקף הקלפיות הצבאיות המתוכננות להיפתח. הגדלת היקף הקלפיות משמעותה הרחבה של מספר בעלי התפקידים שיאיישו את הקלפיות. לנוכח הפריסה המבצעית הרחבה עלה צורך להגדיל את האוכלוסייה הכשירה לאייש את ועדות הקלפי בחברים

כללי על רקע מלחמת "חרבות ברזל" נחקק החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד-2023, אשר דחה את מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ליום כ' בשבט התשפ"ד (30 בינואר 2024). בהתאם לסמכותה לפי סעיף 1(ב) לחוק האמור, פעלה הממשלה, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ובאישור מליאת הכנסת, לדחיית המועד האמור ליום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024).

לצורך קיום הבחירות בצל המלחמה ועל רקע דרישות שהועלו על ידי צבא הגנה לישראל (להלן – צה"ל) לצורך יישום הליך הבחירות בצה"ל בתקופת מלחמה כאמור נדרשים תיקוני חקיקה מסוימים. נוסף על כך, דחיית מועד הבחירות ליום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024) הביאה לכך שמועד הבחירות החוזרות לראש הרשות יחול בחודש הרמזאן, ולכן עלה צורך בשינוי ובהקדמת מועד הבחירות החוזרות לראש הרשות והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 פרק ח' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), קובע הוראות מיוחדות לבחירות בקרב חיילים.

בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 79 לחוק הבחירות, מתאפשר בנסיבות מסוימות לקבוע כי מקום קלפי מסוים לחיילים ייפתח במהלך 72 השעות שלפני סיום ההצבעה בקלפיות הרגילות. זאת כדי לאפשר לכלל החיילים לממש את זכות ההצבעה בלי לפגוע בפעילות מבצעית בצה"ל. על רקע אי-בהירות משפטית בעניין זה, ומכיוון שהעניין שלוב בתיקונים המוצעים בשל מלחמת

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשפ"ה, עמ' 45.

(2) על אף האמור בסעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975², יקראו את הסעיף הקטן האמור כך שבמקום "14 ימים" יבוא "12 ימים".

ד ב ר י ה ס ב ר

התשל"ה-1975, קובע שאם אף מועמד לראש הרשות, לא קיבל 40% מהקולות הכשרים או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקוימו, כעבור 14 ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים. דחיית מועד הבחירות ליום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024) הביאה לכך שמועד הבחירות החוזרות לראש הרשות יחול בחודש הרמדאן. לפיכך מוצע להקדים את מועד הבחירות החוזרות ביומיים, ולקבוע שהן יחולו כעבור 12 ימים מיום הבחירות. יצוין לעניין זה, כי מועד הבחירות החוזרות לראשות מועצה אזורית מוסדר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (סעיף 210 לצו האמור), והוא יותאם למוצע בהצעת חוק זו.

מאוכלוסיות משרתים נוספות מלבד משרתי החובה המאיישים את הוועדות כיום, ולפיכך מוצע שגם חיילים בשירות קבע אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת רבי-סמל ראשון, וחיילים בשירות מילואים שדרגתם אינה גבוהה מדרגת רבי-סמל מתקדם, יוכלו לשמש כחברי ועדת קלפי. הסדר זה וההסדר בסעיף 1 לעיל יחולו גם בבחירות למועצות האזוריות, לפי סעיף 4 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, וגם בבחירות לראש הרשות המקומית, לפי סעיף 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, המחילים את הוראות פרק ח' לחוק הבחירות גם על בחירות לפי חוקים אלה;

(3) יוקדם מועד הבחירות החוזרות – סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם).

² ס"ח התשל"ה, עמ' 211; התשפ"ד, עמ' 46.

